(ظاهرا أو أعمى أو امرأة) أو أم ولد او عبد والطفل الموصى عليه ولو عاجزا ويضم اليه قوى أمين معاون ولا تزال يده عن المال ولا تظره عنه وهكذا ان كان قويا فحدث به ضعف (أو رقيقا) أو مبعضا (لكن لا يقبل) الرقيق وأم الولد والمبعض (الا باذن سيده) الذى يملكه أو بعضه (وتصح) الوصية (من كافر الى) كافر (عدل فى دينه) لانه يلى على غيره بالنسبة فيلى بالوصية (ويعتبر وجود هذه الصفات) المذكورة (عند الوصية والموت) أى حال صدور الوصية وحال صدور موت الموصى فى الاصح لانها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده ولان الموصى اليه يملك التصرف بالايصاء بعد الموت فاعتبر وجودها عنده (وللموصى اليه ان يقبل وان يعزل نفسه متى شاء) مع القدرة والعجز فى حياة الموصى وبعد موته وحضوره وغيبته وللموصى عزله متى شاء (وتصح الوصية معلقة كاذا بلغ أو حضر او رشد او تاب من فسقه) كما لو أوصى الى مجنون ليكون وصيا اذا عقل وتسمى الوصية المنتظر (أو ان مات زيد فعمرو) وصى (مكانه وتصح) الوصية (مؤقتة كزيد وصى سنة ثم عمرو) وصى بعد السنة قال فى الانصاف نص الصحيحين أمير كم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحة والوصية كالتأمير (وليس للوصى أن يوصى) لاحد بعد موته (الا ان جعل له ذلك) من قبل موصيه (ولا نظر للحاكم مع الوصى الخاص ان كان) الوصى (كفؤا)

* (فصل * ولا تصح الوصية) الى الموصى اليه (الا) فى تصرف (فى شئ معلوم) ليعلم الموصى اليه ما وصى به اليه ليتصرف فيه كما أمره (يملك الموصى فعله) أى فعل ذلك التصرف لانه أصيل والوصى فرع عنه فلا يملك الفرع ما لا يملكه الاصل (كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق) كالامانة والغصب (الى أهلها والنظر فى أمر غير مكلف) وتزويج مولياته ويقوم الوصى فيه مقامه فى الاجبار (لا) تصح الوصية (باستيفاء الدين مع رشد وارثه) لان المال انتقل عن الميت الى من لا ولاية له عليه فلا تصح باستيفاء مال غيره ممن هو مطلق التصرف كما لو لم يكن وارثا (ومن وصى فى شئ لم يصر وصيا فى غيره) لانه استفاد التصرف بالاذن من جهته فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل (وان صرف أجنبى) أى من ليس بوارث ولا وصى الشئ (الموصى به لمعين فى جهته لم يضمنه) لان التصرف قد صادف مستحقه أشبه ما لو دفع وديعة لربها من غير اذن المودع وظاهره ولو مع غيبة الورثة ونقل ابن هانئ فيمن وصى بدفع مهر امرأته لم يدفعه مع غيبة الورثة (واذا قال له) أى اذا قال انسان لوصيه (ضع ثلث مالى حيث شئت أو اعطه) لمن شئت (او تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه) لانه قليل ملكه بالاذن فلا يكون قابلا له كالوكيل (ولا) يجوز له أيضا (دفعه الى أقاربه) أى أقارب الوصى (الوارثين) سواء كانوا أغنياء أو فقراء (ولا) يجوز للوصى أيضا دفعه (الى ورثة الموصى) قال فى الانصاف ذكره المجد فى شرح الهداية ونص عليه قال فى شرح المنتهى ولعل وجه ذلك انه قد وصى باخراجه فلا يرجع الى ورثته (ومن مات ببرية) بفتح الباء وهى الصحراء أو ضد الريفية قاله فى القاموس (ونحوها) كالجزائر التى لا عمران بها (و) الحالة انه (لا حاكم) حاضر موته (ولا وصى) أى ولم يوص الى أحد (فلكل مسلم) حضره (أخذ تركته وبيع ما يراه) منها كشئ يسرع اليه الفساد لان ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه اذ فى